

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771 -
772/2532

บ. สยาม กลการ และ นิสสัน จำกัด กับ
พวก

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ

ผู้ขายในต่างประเทศตกลง ลดราคาขายรถยนต์ พิกาทให้โจทก์ หลังจากโจทก์
สั่งซื้อ แล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนการขายและเป็นการช่วยเหลือตลาดการขายให้มีผู้
ซื้อมากขึ้น โดย คำนี้และหวังลดภาษีอากรขาเข้าให้ต่ำ ลง ทั้งคำนี้ถึง การจำหน่าย
เพื่อแข่งขันกับรถยนต์ ยี่ห้ออื่นในตลาด ราคาที่ลดลงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดย
เฉพาะ จึงไม่ใช่ราคารถยนต์ พิกาทที่แท้จริงในท้องตลาด เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่า
ราคารถยนต์ พิกาทลดลงเพราะปัจจัยอื่น ตรงข้ามกลับปรากฏว่าในระหว่างพิกาท
ราคาขายของรถยนต์ ไม่มีการลดราคา มีแต่ แนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา
แสดงว่าราคารถยนต์ พิกาทหาได้ ลดลงไม่หากมีการลดราคาระหว่างโจทก์กับบริษัท
ผู้ขายในต่างประเทศก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเฉพาะ เรื่องเฉพาะ ราย หา
ใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ตาม ความหมายของมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากรพ.ศ. 2469 ไม่ จำเลยถือ ราคารถยนต์ ตาม ราคาที่โจทก์เคยนำเข้าก่อน
รถยนต์ รายพิกาทเพียง 2 เดือน เศษ และ 1 เดือน เศษตามลำดับ ซึ่ง โจทก์มิได้โต้
แย้งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่แท้จริงในท้องตลาดชอบด้วย พระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2469 แล้ว.

ผู้ขายในต่างประเทศตกลง ลดราคาขายรถยนต์ พิพาทให้โจทก์ หลังจากโจทก์
สั่งซื้อ แล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนการขายและเป็นการช่วยเหลือตลาดการขายให้มีผู้
ซื้อมากขึ้น โดย คำนิ่งและหวังลดภาษีอากรขาเข้าให้ต่ำ ลง ทั้งคำนิ่งถึง การจำหน่าย
เพื่อแข่งขันกับรถยนต์ ยี่ห้ออื่นในตลาด ราคาที่ลดลงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดย
เฉพาะ จึงไม่ใช่ราคารถยนต์ พิพาทที่แท้จริงในท้องตลาด เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่า
ราคารถยนต์ พิพาทลดลงเพราะปัจจัยอื่น ตรงข้ามกลับปรากฏว่าในระหว่างพิพาท
ราคาขายของรถยนต์ ไม่มีการลดราคา มีแต่ แนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา
แสดงว่าราคารถยนต์ พิพาทหาได้ ลดลงไม่หากมีการลดราคาระหว่างโจทก์กับบริษัท
ผู้ขายในต่างประเทศก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเฉพาะ เรื่องเฉพาะ ราย หา
ใช้ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ตาม ความหมายของมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ศุลกากรพ.ศ. 2469 ไม่ จำเลยถือ ราคารถยนต์ ตาม ราคาที่โจทก์เคยนำเข้าก่อน
รถยนต์ รายพิพาทเพียง 2 เดือน เศษ และ 1 เดือน เศษตามลำดับ ซึ่ง โจทก์มิได้โต้
แย้งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่แท้จริงในท้องตลาดชอบด้วย พระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. 2469 แล้ว.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น